

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: 0049635-04.2017.8.26.0050
 Classe - Assunto: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
 Autor: Justiça Pública
 Indiciado: RENAN DARCISO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcio Lucio Falavigna Sauandag

Vistos.

RENAN DARCISO DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática dos delitos descritos nos art. 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06 e art. 307, do Código Penal, na forma do art. 69, *caput*, do Código Penal, porque, na data de 12 de Junho de 2.017, por volta das 10:30 horas, na avenida Dona Belmira Marin, nº 1.180, nesta cidade e Comarca, trazia consigo drogas, para entrega a consumo de terceiros, consistentes em um mil trezentos e cinquenta e duas porções de cocaína, com peso líquido total de 531,1 gramas, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, certo que na mesma data, no interior do 85º Distrito Policial, atribuiu a si falsa identidade, em proveito próprio, ao se apresentar como *Bruno Darciso da Silva*, seu irmão.

Notificado, o acionado apresentou resposta escrita à acusação.

Recebida a denúncia (fls. 128), o acionado foi citado.

Auto de exibição e apreensão a fls. 34.

Laudo de constatação a fls. 35/36.

Laudo de exame químico e toxicológico a fls. 151/153.

Depósito Judicial de quantia apreendida a fls. 37.

Legitimação a fls. 20/23.

Em audiência foi colhida a prova oral.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico encontra esteio no auto de exibição e apreensão de fls. 34, laudo de constatação de fls. 35/36 e laudo pericial de fls. 151/153, onde se atesta que as drogas apreendidas se tratavam, efetivamente, de cocaína.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida.

Interrogado na fase policial, o acionado *negou os fatos*, notadamente no que pertine à acusação de tráfico, atribuindo aludida acusação ao espírito leviano dos policiais, certo que no pertinente à falsa identidade admitiu que realmente identificou-se com os dados de seu irmão Bruno.

Nesta audiência, o acionado não se distanciou de tal discurso.

Contudo, apresentou enredo fantasioso e inventivo, de todo embusteiro e inverossímil, revelador, unicamente, do espírito aguerrido e aventureiro do criminoso, de simplesmente pretender negar o óbvio, com nítido desprezo ao bom senso, algo a que não me atrevo, tampouco posso admitir.

Triste investida.

Doutro lado, o restante da prova oral.

Os policiais responsáveis pela prisão bem indicaram que na data dos fatos em patrulhamento pelo local, ponto conhecido de venda de drogas, então, eles avistaram o acionado caminhando pela via, trazendo consigo uma sacola. Contudo, ao momento em que o acionado percebeu a presença dos policiais, dispensou no chão a sacola e tentou fugir, sendo imediatamente preso, no interior daquela sacola sendo apreendidas inúmeras porções do entorpecente cocaína. Por fim, esclareceu que em busca pessoal com o acionado foi apreendida quantia em dinheiro.

Os policiais componentes da equipe de plantão da delegacia, ouvidos nesta data, bem esclareceram que o acionado se identificou com o nome do irmão.

Sólido, pois, o substrato probatório indicativo de que a droga estava em poder direto, e a pretensão mercantil era evidente.

Ou seja, da prova produzida se extrai que o acionado se encontrava na posse direta de alentado volume de entorpecente, num total de um mil, trezentos e cinquenta e duas porções, marcadamente destinadas a consumo de terceiros, mesmo porque não fez qualquer prova, ainda que indiciária, da capacidade econômica para ter alentado volume de entorpecente para deleite pessoal, mormente se tratando de pessoa que não demonstra qualquer vínculo com o trabalho sério, o que sequer afirmou.

Interessante consignar que nada há nos autos a indicar que as testemunhas de Acusação que foram ouvidas, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Portanto, sólido o lastro probatório indicativo da prática da traficância.

De tal forma, da prova se extrai que o réu, efetivamente, *trazia consigo* substância entorpecente com destinação de entrega a consumo de terceiros, de modo que sua


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conduta se amolda ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa com a também custódia do *cliente* em posse de substância entorpecente, ou mesmo de apreensão de dinheiro em poder do dito mercador. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico, assim, na modalidade de *trazer consigo* entorpecente.

Prosseguindo, e, por fim, ainda, dúvida não há de que Renan também praticou o delito de falsa identidade, na medida em que, ao ser preso, ao invés de dar seus próprios dados de qualificação, com o visio de evitar sua plena identificação, identificou-se com outro nome, de *Bruno Darciso da Silva*, sendo descoberta sua verdadeira identidade somente com o resultado da legitimação.

A prova documental bem nos dá conta da prática, ainda respaldada pelos relatos dos policiais encarregados da prisão.

Não calha neste pertinente, a tese defensiva de que lhe fosse outorgado o direito de atribuir-se falsa identidade como forma de auto defesa, pois *contrasta com a auto-defesa processual - limitação desta defesa ao âmbito do fato ilícito objeto do processo, sem extensão à falsidade na identificação pessoal do agente - em virtude de norma incluída no CPP Brasileiro, não se pode obrigar o réu a manifestar-se contra si próprio. O preceito jurídico, entretanto, não pode apropositar-se como violação positiva do dever moral de veracidade. O que a regra de direito em questão protege, por primeiro, é o silêncio do réu, silêncio de que, abrigando o legislador das formalidades de direito para a sua vedação, não admite extrair tácita confissão penal. Mais além, e de modo secundário, a lei abdica de punir juridicamente a mentira auto-defensiva. Mas isso o fez dentro dos limites pactuais do ilícito objeto do processo, não relativamente a supostos alheios ao fato delitual individuado. Nesse sentido, aliás, é a melhor e mais autorizada jurisprudência, lembrando ter o acusado o direito de fugir, de calar a verdade quanto à prática delitiva principal, que se lhe imputa, nunca o de falsear a própria identidade* (TACRIM-SP-Ap. 990583-2 - Rel. Ricardo Dip - RT 733/582). Confira-se, ainda: O agente que declara à autoridade policial nome falso para evitar ser identificado como fugitivo da cadeia responde pelo delito do art. 307 do CP, pois, embora não se puna a mentira por ser fato atípico, se pune a falsa identidade por se tratar de figura penal prevista em lei (TACRIM-SP-AC 993447-9 - Rel. Ivan Marques - JUTACRIM 29/121); Incorre nas penas do art. 307 do CP o agente que ao ser indagado legitimamente pela autoridade policial sobre seus dados qualificativos falseia-os, vez que se trata de matéria de ordem pública que não admite tergiversação e também por ser inaceitável que tal alegação seria exercício do direito de defesa (TACRIM-SP-AC 829355-7 - Rel. Damião Cogan - RJDTACRIM 21/146); Incorre nas penas do art. 307, 'caput', do CP, o agente que declina nome falso à autoridade policial, independentemente do êxito de sua empreitada, não sendo possível invocar-se a auto-defesa como causa de absolvição (TACRIM-SP-AC 871055-7 - Rel. Eduardo Pereira - RJDTACRIM 23/204); A utilização de identidade falsa ou alheia quando da identificação policial, como circunstância de auto-defesa, não poderá tornar atípica a conduta, ou por qualquer modo inocentar o réu (TACRIM-SP-AC 904689-6 - Rel. S. C. Garcia - RJDTACRIM 24/193).

A tanto, ainda, o teor da súmula 522, do STJ: *A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.*

No pertinente, cuida-se de delito formal, que se consuma com a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
22ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ação pura e simples de identificar-se falsamente, com dados de terceira pessoa, e com o visio de ocultar seus dados de qualificação, independente do sucesso ou não da oculta.

Bem por isso, então, não há como se identificar que, por conta da necessária legitimação, estar-se-ia diante de um crime impossível (art. 17, do CP). Confira-se: Apelação nº 0032699-61.2010, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0073851-39.2011, rel. Desembargador Camilo Léllis.

Bem firmada a responsabilidade do réu pela prática dos delitos a ele atribuídos, passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira etapa, noto que as circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis ao acionado, unicamente em relação ao delito de tráfico, tendo em conta o volume elevado de substâncias com ele apreendidas, de forma que fixo o cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a seiscentos dias multa. No que toca ao delito de falsa identidade, entendo suficiente a simples estipulação de multa, estabelecida no pagamento de dez dias multa.

Em segunda etapa sendo ausentes atenuantes em relação ao delito de tráfico, verifico a presença da agravante decorrente da reincidência, o que me leva a majorar as reprimendas em 1/6. No que toca à acusação remanescente, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, entendo ausentes causas de aumento ou de diminuição de penas, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, dada a reincidência.

Somam-se as reprimendas, nos termos do art. 69, *caput*, do Código Penal.

Penas finais: cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, bem como o pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a setecentos e dez dias multa.

O sentenciado cumprirá a pena corporal aplicada pela prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, em regime inicial fechado, em atenção ao parágrafo 1º, artigo 2º da Lei 8.072/90, único suficiente e adequado a reprimir o desvio de conduta, mormente em se tratando de acionado reincidente.

Sempre respeitado o entendimento de meus pares mais experientes, eu entendo que no caso não há oportunidade para benefícios, em especial o disposto no art. 44, do Código Penal, que entendo inaplicável ao caso, posto não guardar suficiência na repreensão do desvio de conduta em avaliação.

Neste sentido: Apelação nº 0005678-64.2011, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0002544-32.2012, rel. Desembargador Luis Soares de Mello; Apelação nº 0002580-06.2012, rel. Desembargador Souza Nery; Apelação nº 0012370-77.2011, rel. Desembargador Machado de Andrade; Apelação nº 0500193-12.2010, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0001957-74.2011, rel. Desembargador Eduardo Abdala; Apelação nº 0453594-15.2010, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 9000060-68.2011, rel. Desembargador Salles Abreu.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Não bastasse, frente ao *quantum* da pena corporal imposta, vê-se que o acionado não reúne requisito objetivo à benesse, também obstado por conta da reincidência.

Por fim, ao cabo, e de saída, entendo inaplicável o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, à mingua de informações hábeis a respaldar a real situação processual do acionado como um todo, de forma a permitir identificar a presença do requisito subjetivo, que indispensável à estipulação de regime diverso do imposto, já que se trata de uma forma, ou de outra, de verdadeira progressão, afeta ao Juízo da execução (art. 66, inciso III, da LEP).

Neste sentido: Apelação nº 0090669-32.2012, rel. Desembargador Roberto Solimene; Apelação nº 0008232-62.2010, rel. Desembargador Fernando Torres Garcia; Apelação nº 0002317-66.2008.8.26.0397, rel. Desembargador Walter da Silva; Embargos de Declaração nº 0050081-48.2009.8.26.0224/50001, rel. Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0056583-35.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Midolla; Apelação nº 0017231-97.2011.8.26.0602, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0005030-68.2012.8.26.0366, rel. Desembargador Hermann Herschander; Apelação nº 0053252-45.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Sydnei de Oliveira Jr.; Apelação nº 0000721-59.2011.8.26.0068, rel. Desembargador Grassi Neto; Apelação nº 0069869-80.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Ricardo Tucunduva; Embargos de Declaração nº 0003703-38.2008.8.26.0428/50000, rel. Desembargador Moreira da Silva; Apelação nº 0004552-44.2012.8.26.0533, rel. Desembargador Newton Neves; Apelação nº 0045462-10.2012.8.26.0050, rel. Desembargadora Ivana David; Apelação nº 0087221-85.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Juvenal Duarte; Apelação nº 0034627-60.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Machado de Andrade; Embargos de Declaração nº 0159513-58.2010.8.26.0000/50000, rel. Desembargador Marco Antônio Cogan; Apelação nº 0005310-68.2013.8.26.0248, rel. Desembargador Francisco Bruno.

Ademais, tendo em conta o tempo de custódia que cumpriu (de todo diminuto frente à pena corporal final), não reúne requisito temporal para benefícios.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, e assim o faço para CONDENAR o réu RENAN DARCISO DA SILVA ao cumprimento de pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de pena pecuniária em valor equivalente a setecentos e dez dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, por infringência ao disposto no artigo 33, *caput*, da Lei Federal nº 11.343/06, e art. 307, do Código Penal, na forma do art. 69, *caput*, do Código Penal.

Sensíveis, ainda, os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que converteu a prisão flagrancial em prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do acionado, caso queira recorrer.

Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação da lei penal.

Recomende-se o réu no ergástulo em que se encontra.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, providenciando o quanto necessário para transferência do valor depositado nos autos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

22ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(fls. 37) ao FUNAD, posto que marcadamente produto do comércio espúrio.

Arcará o condenado com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados, consoante assinaturas lançadas no termo de audiência.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de outubro de 2017.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, <i>alínea "a"</i> , da Lei Federal nº 11.419/06
--